

บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คติปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

๑. การพาณิชย์

เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายประกอบกับหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีเจตนารมณ์ประการหนึ่งเพื่อการคุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว เห็นได้ว่า ศิลปวัตถุย่อมหมายถึงสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป ดังนั้น ผลิตรัตน์ “พระพุทธรูปมอตาม” ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการหล่อขึ้นรูปแม่พิมพ์อันเป็นการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตรัตน์จำนวนมาก และมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีต และสามารถผลิตได้จำนวนมากเพื่อจำหน่าย ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถซื้อผลิตรัตน์ได้ในร้านที่ขายผลิตรัตน์ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าสูงทางศิลปะที่จำเป็นต้องมีการคุ้มครองและดูแลรักษา ผลิตรัตน์ “พระพุทธรูปมอตาม” จึงไม่ใช่ศิลปวัตถุตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับผลิตรัตน์พระพุทธรูปมอตามเป็นสิ่งประดิษฐ์เฉพาะส่วนพระพักตร์พระพุทธรูปที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในชิ้นงาน จึงไม่ใช่ชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ผลิตรัตน์ดังกล่าวจึงมิใช่สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกปณณาราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๐๙

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจากหินทรายได้สร้างสรรค์งานประติมากรรมรูปปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปนใบโพธิ์ เรียกว่า “พระพุทธรูปมอตาม” หรือ “พระพุทธรูปหันได้” ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนก่อตั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบริษัท (จำกัด) เพื่อส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ต่อมา กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยสรุปว่า ผลิตรัตน์ “พระพุทธรูปมอตาม” ถือว่าเป็นศิลปวัตถุตามความในมาตรา ๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในการศิลปะ และเมื่อพิจารณาผลิตรัตน์พระพุทธรูปมอตาม ซึ่งมีเฉพาะส่วนพระเศียร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรได้ เพราะถือว่าเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่ไม่ครบองค์ประกอบต้องห้ามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกปณณาราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๐๙ และไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติบูชาและอาจมีผลต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย



จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายประกอบกับหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีเจตนารมณ์ประการหนึ่ง เพื่อการคุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แล้วเห็นได้ว่าในส่วนของนิยามของศิลปวัตถุย่อมหมายถึงสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการ ได้คิดค้นสร้างสรรค์ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหินทราย เป็นงานปั้นศิลปะรูปพระพักตร์พระพุทธรูป เข้ากับวัสดุหินทราย สีทองทรงแว่ ประดิษฐานบนฉากหลังรูปใบโพธิ์ ทำให้เกิดเป็นงานหินทรายสามมิติ และเมื่อมองพระพักตร์ของพระพุทธรูปดังกล่าวแล้ว มีลักษณะเหมือนหันตามผู้มองได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เรียกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า พระพุทธรูปมองตาม และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ในชื่อ “คัมครอง” จากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “พระพุทธรูปมองตาม” ด้วยการหล่อขึ้นโดยใช้กรรมวิธีขึ้นรูปแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยการหล่อขึ้นรูปจากแม่พิมพ์อันเป็นการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีต และมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่าย ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าสูง ทางศิลปะที่จำเป็นต้องมีการคุ้มครองและดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์ “พระพุทธรูปมองตาม” จึงไม่ใช่ศิลปวัตถุ ตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

สำหรับประเด็นที่ว่า ผลิตภัณฑ์ “พระพุทธรูปมองตาม” เป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่ไม่ครอบงำประกอบ ที่ต้องห้ามตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๐๙ หรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบกับหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ ก็เพื่อป้องกันการลักและการทำลายพระพุทธรูปและเทวรูปออกเป็นชิ้นส่วน เพื่อส่งออกป็นจำหน่ายต่างประเทศ และเมื่อพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์พระพุทธรูปมองตามที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะส่วนพระพักตร์พระพุทธรูปที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในชิ้นงาน จึงไม่ใช่ชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ผลิตภัณฑ์พระพุทธรูปมองตามจึงมิใช่สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งว่า ผลิตภัณฑ์ “พระพุทธรูปมองตาม” ของผู้ฟ้องคดี ถือเป็น “ศิลปวัตถุ” ตามความในมาตรา ๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และถือได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่ไม่ครอบงำประกอบ ต้องห้ามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป็นอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๑๘/๒๕๖๗)



๒. การประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอุทสากรรม

โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า ในกรณีที่ทรัพยากรสินหรือของกลางเป็นแร่ เมื่อตกลงขายหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใด ให้ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่จัดให้ผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายนั่นตามมาตรา ๑๐๘ (๙) โดยเร็ว และหากผู้ซื้อประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ขายแร่ ก็ให้ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่จัดให้ผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายนั่นตามมาตรา ๙๙ (๕) ด้วย และระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและขายหรือจำหน่ายของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า ของกลางที่เป็นแร่เมื่อตกลงขายให้แก่ผู้ใด ให้เจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่จัดให้ผู้ซื้อเมื่อเอกสารสิทธิเกี่ยวกับการครอบครอง การขน และการขายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) มาตรา ๑๐๘ (๙) และมาตรา ๙๘ (๓) โดยเร็ว ดังนั้น เมื่อได้มีการประมูลแร่ของกลางแล้วเสร็จ เจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่ (ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ เดิม) จึงมีหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขายนั่นไว้ในครอบครอง พร้อมทั้งออกหนังสืออนุญาตให้ขายนั่นให้แก่ผู้ชนะการประมูล โดยที่ผู้ชนะการประมูลไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่แต่อย่างใด การที่อุทสากรรมจังหวัดออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่หลังจากวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าประมูลครบถ้วนแล้วเป็นระยะเวลาถึง ๒ ปี ๗ เดือน ๘ วัน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร สำหรับใบอนุญาตให้ขายแร่ หากผู้ชนะการประมูล (ซื้อ) ประสงค์จะขายแรวดังกล่าว ต้องแจ้งความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ขายแร่ เพื่อให้เจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่จัดให้ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายตามมาตรา ๙๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว เจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่จึงยังไม่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้ขายแร่นี้พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่เจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่มีได้ออกใบอนุญาตให้ขายแร่นี้พิพาทให้ผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกใบอนุญาตให้ขายแร่นี้พิพาทให้ผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้เข้าร่วมประมูลแร่เหล็กของกลางที่ต้องสงสัยว่าเป็นของกระทำความผิดฐานมีแร่ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และเป็นผู้ประมูลได้ในราคา ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งชำระเงินเป็น ๒ งวด งวดแรกจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และงวดที่สองจำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่ปรากฏว่าอุทสากรรมจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานอุทสากรรมแร่ประจำท้องที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการครอบครอง



การชน และการขายแร่เหล็กของกลางที่ผู้ฟ้องคดีประมูลได้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องผิดนัด การส่งมอบแร่ตามสัญญาขายแร่เหล็กที่ประมูลได้ทั้งหมดให้แก่บริษัท พ. ในราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาซื้อขายแร่เหล็กลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถูกยกเลิกสัญญา ต้องชดใช้เงินคืนตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า ในกรณีที่ทรัพย์สิน หรือของกลางเป็นแร่ เมื่อตกลงขายหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใด ให้ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่จัดให้ผู้ซื้อ เป็นผู้ได้รับอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขนแร่ นั้น ตามมาตรา ๑๐๘ (๙) โดยเร็ว และหากผู้ซื้อประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ขายแร่ ก็ให้ทรัพยากรธรณี ประจำท้องที่จัดให้ผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายแร่ นั้นตามมาตรา ๙๙ (๕) ด้วย และระเบียบกระทรวง อุตสาหกรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและขายหรือจำหน่ายของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า ของกลางที่เป็นแร่เมื่อตกลงขายให้แก่ผู้ใด ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่จัดให้ผู้ซื้อเมื่อเอกสารสิทธิเกี่ยวกับการครอบครอง การชน และการขายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) มาตรา ๑๐๘ (๙) และมาตรา ๙๘ (๓) โดยเร็ว ดังนั้น เมื่อได้มีการประมูลแร่ของกลางแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จึงมีหน้าที่ออกหนังสืออนุญาต ให้มีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งออกหนังสืออนุญาต ให้ขนแร่ นั้นตามมาตรา ๑๐๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว โดยที่ผู้ฟ้องคดี ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่แต่อย่างใด ซึ่งนับแต่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะ การประมูลแร่พิพาทและชำระเงินประมูลครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสืออนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครองเรียบร้อย จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสืออนุญาต ให้มีแร่ไว้ในครอบครอง ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่ ที่ได้จากการประมูล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งแม้ว่า พระราชบัญญัติแร่ฯ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะมีได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครองและหนังสืออนุญาต ให้ขนแร่ในกรณีดังกล่าวไว้ อันถือเป็นขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครองและหนังสืออนุญาตให้ขนแร่พิพาทให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าประมูลครบถ้วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ครอบครองแร่พิพาทตามหนังสืออนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครอง ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าประมูลครบถ้วนแล้วเป็นระยะเวลาถึง ๒ ปี ๗ เดือน ๘ วัน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร สำหรับหนังสืออนุญาตขนแร่ เมื่อนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดี



ชำระเงินค่าประมูลครบถ้วน คือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จนถึงวันฟ้องคดีวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตขนแร่ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขนแร่เหล็กของกลางที่ได้จากการประมูล ส่วนใบอนุญาตให้ขายแร่พิพาทนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะขายแร่พิพาทให้แก่บริษัท พ. ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นขอใบอนุญาตให้ขายแร่ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เพื่อจัดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายตามมาตรา ๙๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอรับใบอนุญาตให้ขายแร่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จึงยังไม่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้ขายแร่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ออกใบอนุญาตให้ขายแร่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกใบอนุญาตให้ขายแร่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สำหรับการพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ จะต้องพิจารณาให้ได้ความว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่พิพาทล่าช้าเกินสมควร และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายแร่เหล็กของกลางที่ได้จากการประมูลกับบริษัท พ. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขายและส่งมอบแร่พิพาทให้แก่บริษัท พ. ภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาได้ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตให้ขายแร่ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตให้ขายแร่แต่บริษัท พ. ได้รับอนุญาตให้ซื้อแร่ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏตามใบอนุญาตให้ซื้อแร่ตามใบอนุญาตซื้อแร่ ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ บริษัท พ. จึงไม่อาจซื้อแร่และรับมอบแร่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๐ ประกอบกับมาตรา ๙๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติแร่ฯ ความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวจึงเกิดจากข้อตกลงในสัญญาและตัวผู้ฟ้องคดีเอง มิได้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่พิพาทล่าช้าเกินสมควร และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑๙/๒๕๖๗)

๔. การเกษตร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. สหกรณ์

ก่อนที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะมติให้สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต้องได้มีการสอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีเหตุดังกล่าวจริง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว อันเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ วรรคสอง ของข้อบังคับเดียวกัน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการให้ครบถ้วน จึงจะสามารถให้สมาชิกนั้นออกจากสหกรณ์ได้ หากไม่แล้ว กรณีย่อมเป็นเหตุให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวที่ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ รองนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของผู้ฟ้องคดี ชุดที่ ๓๗ ที่ให้นาย บ. (ผู้ร้องสอด) ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากผู้ร้องสอดได้ทำสัญญา กู้ยืมเงินและผิดนัดชำระหนี้ โดยเหตุผลของการเพิกถอน คือ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องสอดมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จริงตามการกล่าวอ้างของผู้ร้องสอดและเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ร้องสอด ทำให้ผู้ร้องสอดไม่ได้รับการแจ้งเตือน อีกทั้งในการมีมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ วรรคสอง ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การสอบสวนตามข้อกำหนดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งกรณีของผู้ร้องสอด เป็นความผิดชัดแจ้ง จึงฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ผู้ร้องสอดค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสองงวด ประกอบกับผู้ร้องสอดไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องสอด ไม่ได้ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสองงวดแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง (๔) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยฯ ที่กำหนดว่า การจะให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่สมาชิกผู้นั้นค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสองงวด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ร้องสอดผู้เป็นสมาชิกจะถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง (๔) ของข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่ นั้น จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ กำหนดไว้ กล่าวคือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต้องได้มีการสอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีเหตุดังกล่าวจริง และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว อันเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ วรรคสอง ของข้อบังคับเดียวกัน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการให้ครบถ้วน จึงจะสามารถให้สมาชิกนั้นออกจากสหกรณ์ได้ แม้ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ร้องสอดค้างชำระหนี้เกินสองงวดติดต่อกันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด หากแต่การสอบสวนของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้



เป็นขั้นตอนการแสวงหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริงให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงเป็นการให้โอกาสผู้ร้องสอดได้แสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการนำส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ร้องสอดชำระหนี้ตรงตามที่อยู่ที่ผู้ร้องสอดได้ให้ไว้หรือไม่ และกรณีผู้ร้องสอดประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาทันทีที่โรงพยาบาลอันเป็นเหตุให้ผู้ร้องสอดไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมติให้ผู้ร้องสอดออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องสอดและไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ วรรคสองของข้อบังคับดังกล่าว จึงมีเหตุให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าว ดังนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ให้ผู้ร้องสอดออกจากการเป็นสมาชิกจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นที่ยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๒/๒๕๖๗)

กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นได้มีการยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการเดิม และกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยปรากฏว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เคยส่งร่างระเบียบหรือสำเนาของระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการทั้งหมดมาให้สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นทราบหรือตรวจสอบ ประกอบกับระเบียบแต่ละฉบับมีการทำบัญชีการเงินของแต่ละกองทุนโดยไม่ได้นำมารวมอยู่ในบัญชีทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ให้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีสหกรณ์ใดที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้มีการกำหนดหลักประกันเงินกู้หรือจัดสวัสดิการที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่น หากมีกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการแจ้งให้สหกรณ์แห่งนั้นยุติการดำเนินการ จึงเป็นกรณีที่อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งประธานสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดำเนินการไม่ถูกต้องดังกล่าวเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติข้างต้น จึงเป็นกรณีที่อธิบดีฯ โดยสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นใช้อำนาจในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ตามข้อ ๒ ของคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ดำเนินการตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว



ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับและดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด กรณีดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการทำมาปณกิจสงเคราะห์ การเก็บเงินกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ จำนวน ๑๓ กองทุน และการทำประกันชีวิตให้แก่สมาชิกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น... (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ หรือให้จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วน ของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก ... (๘) ออกระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ (๙) กระทำการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย วรรคสอง บัญญัติว่า บรรดาอำนาจของนายทะเบียนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือ การดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอำนาจให้รองนายทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการ แทนได้ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้น กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอันอาจทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน การตรวจสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจออกคำสั่ง เป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด (๒) ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรืออาจทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก (๓) ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ... คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการเดิม และกำหนดระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยปรากฏว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เคยส่งร่างระเบียบหรือสำเนาของระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการทั้งหมดมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบหรือ ตรวจสอบแต่อย่างใด ประกอบกับระเบียบแต่ละฉบับมีการทำบัญชีการเงินของแต่ละกองทุนโดยไม่ได้ นำมารวมอยู่ในบัญชีทางการเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมส่งเสริมสหกรณ์



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีสหกรณ์ใดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ได้มีการกำหนดหลักประกันเงินกู้หรือจัดสวัสดิการที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่น หากมีกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการแจ้งให้สหกรณ์แห่งนั้นยุติการดำเนินการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งประธานสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ใช้อำนาจในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ตามข้อ ๒ ของคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ดำเนินการตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว

ส่วนกรณีที่นาง น. ในฐานะตัวแทนสมาชิกชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บเงินกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และถ้าไม่ถูกต้องควรคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก นั้น ปรากฏว่าภายหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ และพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการขึ้นถือใช้จำนวน ๑๓ กองทุน ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณายุติการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้แจงข้อเท็จจริงและได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนมาโดยตลอด ทั้งยังได้มีการติดตาม กำกับดูแล แนะนำการแก้ไขปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อยมา รวมระยะเวลาจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ของนาง น. ถึงวันที่มีคำสั่งนายทะเบียนลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๖ (๑) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ โดยเหมาะสมกับข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙/๒๕๖๘)



การที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น จนเป็นเหตุให้สหกรณ์มีสภาพหนี้สินล้นพ้นตัวจนต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ถือได้ว่านายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่ความเสียหายที่สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายจึงไม่ต้องรับผิดชอบสมาชิกสหกรณ์

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด นับแต่ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรากฏรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ว่า สหกรณ์มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกเว้นในรอบปีบัญชี ๒๕๕๖ สหกรณ์ขาดทุนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์บางรายจึงมีหนังสือสอบถามกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลสหกรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือชี้แจงสมาชิกรายดังกล่าวและได้นำหนังสือเผยแพร่ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ไม่ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ดำเนินการผิดกฎหมายหลายกรณี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ปรากฏว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ไม่ได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการถือหุ้นและการบริหารธุรกิจเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ และไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีได้แนะนำไว้ รวมทั้งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๘ พบว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๗ ซึ่งมีนาย ศ. กับพวก มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกระทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย จึงมีมติให้ดำเนินคดีนาย ศ. กับพวก โดยยื่นฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งรวม ๕ คดี แต่หลังจากที่มีมติเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๙ ซึ่งมีนาย ศ. เป็นประธานกรรมการไปบริหารงานของสหกรณ์ฯ อีกครั้ง ได้มีมติถอนฟ้องและถอนคำร้องทุกข้อในคดีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๘ ดำเนินการทุกคดี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๙ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก จึงมีคำสั่งที่ ๗๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๙ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และมีคำสั่งที่ ๗๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชั่วคราว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย



กำหนดให้ต้องปฏิบัติในการกำกับดูแลสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย แม้จะยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการจงใจกระทำต่อผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย แต่ก็รับฟังได้โดยไม่มีข้อสงสัยว่าการกระทำของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเป็นการกระทำโดยไม่เคร่งครัด หรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติในการกำกับดูแลสหกรณ์ตามมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แต่ละช่วงเวลาสามารถใช้เป็นช่องทางกระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ โดยอาศัยโอกาสจากการที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์โดยไม่เคร่งครัดและมีข้อบกพร่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงสิ้นปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทำให้สหกรณ์มียอดผลประกอบการขาดทุนสุทธิกว่า ๑๕,๒๗๙ ล้านบาท และมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว กรณีจึงถือว่านายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่เพียงกำกับดูแลสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ เท่านั้น มิใช่ผู้รับฝากเงินของผู้ฟ้องคดี แต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เป็นผู้รับฝากเงิน ซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงินส่วนนี้ให้ครบจำนวนตามที่ฝากให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกให้ทำหน้าที่ดูแลการบริหารของสหกรณ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ย่อมมีโอกาสได้ตรวจสอบกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีของสหกรณ์ว่ามีรายการทรัพย์สินและหนี้สินจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีโอกาสสอบถามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีสิทธิแสดงความเห็นต่อผลการดำเนินงานดังกล่าว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ นอกจากนี้ ในขณะฟ้องคดีสถานะของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด อยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย และหากปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จตามแผนดังกล่าวทำให้สหกรณ์กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีย่อมใช้สิทธิในการเบิกถอนเงินดังกล่าวได้ แต่หากสหกรณ์ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จและตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีก็สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะไปว่ากล่าวกับสหกรณ์ได้ต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒/๒๕๖๘)



กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการมีคำสั่งระงับยับยั้งหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และหากนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ไม่ได้มีการบัญญัติให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นการเฉพาะ การที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องเรียนทราบ ย่อมไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธคำร้องขอหรือปฏิเสธสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายเฉพาะของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเมื่อผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ได้มีคำสั่งระงับยับยั้ง หรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีย่อมจะอ้างสิทธิอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีมติไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จำกัด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จำกัด ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากสหกรณ์ฯ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากสมาชิกสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่งยกเลิกมติและคำสั่งดังกล่าว แต่นายทะเบียนสหกรณ์โดยรองนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การให้ผู้ฟ้องคดีออกจากสหกรณ์ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดในข้อ ๔๑ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จำกัด แล้ว และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียน รองนายทะเบียนสหกรณ์ย่อมไม่อาจใช้อำนาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์และคัดค้านผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งที่ปฏิเสธการใช้อำนาจดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะรับไว้พิจารณาได้ จึงมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาต่อไป



กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ในการมีคำสั่งระงับยับยั้งหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และถ้าหากนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งให้เป็นไปตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยมีคำสั่งระงับยับยั้งหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ย่อมจะอยู่ในฐานะของผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ได้ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ แต่เมื่อพิจารณาหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่นายทะเบียนสหกรณ์โดยรองนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดในข้อ ๔๑ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด แล้ว และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ย่อมไม่อาจใช้อำนาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวได้ เห็นได้ว่า การแจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวคงมีลักษณะเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์เท่านั้น กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธคำร้องขอหรือปฏิเสธสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายเฉพาะของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และโดยที่บทบัญญัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตราใด ๆ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ไม่ได้มีการบัญญัติให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นการเฉพาะ การที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี แล้วมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องเรียนให้ทราบ กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธคำร้องขอหรือปฏิเสธสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายเฉพาะของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นความผิดของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมาย โดยนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ได้มีคำสั่งระงับยับยั้ง หรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีย่อมจะอ้างสิทธิอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๖/๒๕๖๔)



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

การที่เทศบาลตำบลได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร ลงในลำห้วยสาธารณะ ทั้งยังมีการถมดินจากบริเวณขอบของท่อระบายน้ำถึงขอบของลำห้วยสาธารณะให้เท่ากักระดับดินเดิม ซึ่งด้านบนของท่อระบายน้ำที่วางลงในลำห้วยจะเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๐ เซนติเมตร ปิดทั้งหมด มีเพียงช่องระบายน้ำสำหรับการลงไปลอกท่อที่มีตะแกรงเหล็กปิดไว้เท่านั้น จึงมีลักษณะเป็นเหมือนอุโมงค์ให้น้ำไหลลอดผ่านไปได้ แต่ทางเดินของน้ำน้อยกว่าขนาดของลำห้วย และเปลี่ยนลักษณะของลำห้วยเดิม จากแบบเปิดโล่งเป็นแบบปิดที่มีการระบายน้ำผ่านทางท่อระบายน้ำเท่านั้น สภาพของลำห้วยภายหลังการก่อสร้างจึงย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพลำห้วยสาธารณะสำหรับนำไปใช้สาธารณประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่เคยใช้ในการระบายน้ำ กล่าวคือ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับโครงการเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งหากเทศบาลตำบลประสงค์จะดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไปจะต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามข้อ ๔ และข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓

เมื่อนายอำเภอในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลตำบลให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เห็นว่า เทศบาลตำบลยังคงดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ โดยยังมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงมีหนังสือชี้แจงแนะนำตักเตือนให้ดำเนินการรื้อถอนวัสดุก่อสร้างที่อาจกีดขวางทางระบายน้ำในลำห้วยสาธารณะ แต่เทศบาลตำบลไม่ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายอำเภอย่อมมีอำนาจสั่งให้ระงับการปฏิบัติไว้ก่อนได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของนายอำเภอที่สั่งให้ระงับการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



เทศบาลตำบลเหนือคลอง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ เมตร บริเวณโรงพระเหนือ-โรงพระใต้ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในชุมชนตามแผนพัฒนาสามปีของผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอว่า โครงการมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูปลงในลำห้วยสาธารณะที่มีความกว้าง ๖-๗ เมตร เป็นการกีดขวางทางน้ำ อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในอนาคต นายอำเภอเหนือคลอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงแนะนำผู้ฟ้องคดีว่าหากจะมีการวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปและถมดินบริเวณด้านข้างให้สภาพลำห้วย สาธารณประโยชน์เปลี่ยนไปจากเดิม ให้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แต่หาก ไม่ประสงค์ที่จะทำให้สภาพห้วยสาธารณะเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ผู้ฟ้องคดีปรับแก้แบบก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น จากเดิมวางท่อเหลี่ยมเพียงแถวเดียว ให้เพิ่มเป็น ๒ หรือ ๓ แถว เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงเลือกที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร เพื่อให้การดำเนินงาน ตามโครงการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งคณะทำงานฯ เห็นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ ที่สาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองซึ่งอยู่ในที่ประชุม ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน รวมทั้ง สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินงานตามโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการแตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงยังไม่ให้ความเห็นชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ดำเนินการรื้อถอน วัสดุก่อสร้างที่อาจกีดขวางทางระบายน้ำในลำห้วยสาธารณะประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ตามโครงการดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ดำเนินการรื้อถอนวัสดุ ก่อสร้างที่อาจกีดขวางทางระบายน้ำในลำห้วยสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เป็นคดีนี้

กรณีดังกล่าวเมื่อได้พิจารณาลักษณะของการก่อสร้างท่อระบายน้ำระบบท่อปิดจำนวน ๑ แถว ในลำห้วยสาธารณะ ซึ่งภายหลังได้มีการแก้ไขแบบแปลนจากเดิม เป็นก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ให้คำแนะนำไว้เป็นทางเลือก จะเห็นได้ว่าผลของการก่อสร้างตามแบบแปลนของผู้ฟ้องคดีจะได้



ความกว้างของทางเดินน้ำในท่อระบายน้ำเหลี่ยมทั้งสองแถวเพียง ๓.๖๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าขนาดความกว้างของลำห้วยสาธารณะเดิมที่มีความกว้างประมาณ ๑๐-๑๒ เมตร อีกทั้งยังมีการถมดินจากบริเวณขอบของท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปถึงขอบของลำห้วยสาธารณะให้เท่ากับระดับดินเดิม ส่วนด้านบนของท่อระบายน้ำที่วางลงในลำห้วยจะเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๐ เซนติเมตร ปิดทั้งหมด มีเพียงช่องระบายน้ำเหลี่ยมสำหรับการลงไปลอกท่อ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร ที่มีตะแกรงเหล็กปิดไว้เท่านั้น จึงมีลักษณะเป็นเหมือนอุโมงค์ให้น้ำไหลลอดผ่านไปได้ดังเดิม แต่ทางเดินของน้ำน้อยกว่าขนาดของลำห้วยเดิม และเปลี่ยนลักษณะของลำห้วยเดิมจากแบบเปิดโล่ง เป็นแบบปิดที่มีการระบายน้ำผ่านทางท่อระบายน้ำเท่านั้น สภาพลำห้วยสาธารณะภายหลังการก่อสร้างจึงย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลเหนือคลองและคณะทำงานฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องการจะปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านบนของท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเชื่อมโยงกับโครงการเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดใน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพลำห้วยสาธารณะสำหรับนำไปใช้สาธารณประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่เคยใช้ในการระบายน้ำ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป จะต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔ และข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปตามโครงการ โดยยังมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงมีหนังสือชี้แจงแนะนำตักเตือนให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนวัสดุก่อสร้างที่อาจกีดขวางทางระบายน้ำในลำห้วยสาธารณะประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งให้ระงับการปฏิบัติของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูป บริเวณโรงพระเหนือ-โรงพระใต้ จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗/๒๕๖๘)

การที่เทศบาลตำบลได้ก่อสร้างคลองระบายน้ำสาธารณะอยู่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสงฆ์กับวัด เพื่อปลูกบ้านพักอาศัย ผู้ฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดผลกระทบต่อบ้านที่จะปลูกสร้างในภายหลัง อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสมควรพิจารณาหรือยินยอมที่จะเสี่ยงภัยหรือยอมรับความเสียหายในเรื่องการกีดขวางอันอาจเกิดขึ้นได้จากการระบายน้ำของคลองดังกล่าว และเมื่อพิจารณาสภาพตำแหน่งที่ตั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของถนนและอยู่สุดซอยติดกับปลายคลองระบายน้ำ เห็นได้ว่า แม้จะไม่มี การก่อสร้างคลองระบายน้ำ



โดยลดขนาดความกว้างของปลายคลองลง ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของคลองดังกล่าวโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การก่อสร้างคลองระบายน้ำสาธารณะที่พิพาทจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับในส่วนการก่อสร้างท่อระบายน้ำในภายหลังซึ่งรับฟังได้ว่า เป็นการดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนในฤดูฝน โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามหน้าโรงพยาบาล เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำภายในวัด ซึ่งไม่มีน้ำโสโครกจากโรงพยาบาลไหลลงสู่คลองสาธารณะที่พิพาท และปริมาณน้ำฝนที่ระบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเกิดขึ้นก่อนดำเนินโครงการ โดยหากไม่มีฝนตกก็ไม่มีน้ำในท่อระบายลงสู่คลองสาธารณะดังกล่าว การก่อสร้างท่อระบายน้ำที่พิพาทจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเช่นกัน เทศบาลตำบลและกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไม่จำเป็นต้องย้ายช่วงปลายคลองระบายน้ำสาธารณะและท่อระบายน้ำดังกล่าว รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นที่ธรณีสงฆ์กับวัด ก. เพื่อปลูกบ้านพักอาศัย อ้างว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลกระดังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ก่อสร้างคลองระบายน้ำสาธารณะโดยหักมุมคลองให้บ้านหลังหนึ่ง ทำให้ปลายคลองที่เป็นทางน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองมาตรงกับบ้านของผู้ฟ้องคดี และการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามหน้าโรงพยาบาล น. เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำภายในวัด ก. ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อยของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นการปล่อยน้ำโสโครกจากถนนลงมายังคลองระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว เป็นเหตุให้เมื่อฝนตกน้ำจากถนนจะไหลมายังบ้านของผู้ฟ้องคดี ทำให้ได้ทุนบ้านถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อนายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีแล้วรับฟังได้ว่า คลองระบายน้ำสาธารณะที่พิพาทได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ ตามที่เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างกำแพงคอนกรีตเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งด้านทิศเหนือของคลองระบายน้ำมีถนนเทศบาลตำบลกระดังงา ซอย ๗ (ชุมชนวัด ก.) อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้ายจะเป็นบ้านเรือนของประชาชน โดยมีคลองระบายน้ำขนานไปกับถนนจนสุดซอย โดยที่ถนนดังกล่าวมีความกว้าง ๔ เมตร เท่ากันตลอดทั้งสาย ส่วนทางใต้ของคลองระบายน้ำก่อนถึงปลายคลองประมาณ ๑๐ เมตร มีการก่อสร้างบ้านคร่อมคลองธรรมชาติเดิมทำให้ขนาดความกว้างของปลายคลองแคบลง โดยผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้ง กรณีจึงเชื่อได้ว่าการก่อสร้างคลองระบายน้ำสาธารณะที่พิพาทยังคงเป็นไปตามแนวคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นไปตามแนวของถนนและขนานกับถนนดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์กับวัด ก. เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย จึงได้เห็นลักษณะและตำแหน่งที่ตั้งของคลองระบายน้ำแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ว่า อาจเกิดผลกระทบต่อบ้านที่จะปลูกสร้างในภายหลังได้ แต่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสมัครใจหรือยินยอมที่จะเสี่ยงภัยหรือยอมรับความเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการระบายน้ำของคลองดังกล่าวลงสู่แม่น้ำแม่กลอง



ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของถนนซึ่งอยู่สุดซอยของถนนดังกล่าว และติดกับปลายคลองระบายน้ำสาธารณะ ย่อมเห็นได้ว่า แม้จะไม่มี การก่อสร้าง คลองระบายน้ำโดยการลดขนาดความกว้างของปลายคลองลง ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างคลองระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับท่อระบายน้ำที่พิพาทเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนในฤดูฝน โดยสร้างท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามหน้าโรงพยาบาล น. เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำภายในวัด ก. ซึ่งเมื่อพิจารณาคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าน้ำที่มาจากโรงพยาบาล น. ไม่มีน้ำเสียที่เป็นน้ำโสโครก เนื่องจากโครงการดังกล่าวสร้างมาเพื่อป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ ถนนมีความสูงกว่าพื้นดินของโรงพยาบาล ซึ่งน้ำของโรงพยาบาล จะมีการบำบัดแล้วไหลไปทางด้านหลังของโรงพยาบาลลงสู่คลองบางน้อย โดยไม่มีการเชื่อมต่อ น้ำทั้งกับบ้านเรือนที่อยู่ริมถนน จึงไม่มีน้ำโสโครกจากโรงพยาบาลไหลลงสู่คลองสาธารณะที่พิพาท น้ำที่ไหลลงสู่คลองดังกล่าวจึงเป็นน้ำฝนเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังให้การว่างานติดตั้งท่อระบายน้ำ และบ่อบัก ค.ส.ล. เป็นการดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนเดิม โดยปริมาณน้ำฝนที่ระบาย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปริมาณน้ำฝนตามปกติที่เคยเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้าง และระบบระบายน้ำดังกล่าวไม่ได้รับน้ำโสโครกที่ไม่ได้ผ่านการบำบัด จึงเชื่อได้ว่าไม่มีน้ำโสโครกลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะที่พิพาทแต่อย่างใด

เมื่อคลองระบายน้ำดังกล่าวสร้างขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์กับวัด ก. ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบถึงลักษณะของพื้นที่เชื่อว่าตั้งอยู่หน้าคลองระบายน้ำสาธารณะซึ่งเป็นที่รองรับน้ำ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอ การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยจะนำหินใหญ่มาเรียงรอบฐานรากที่พิกอาศัยเพื่อป้องกันกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าว แต่ขอให้ทำการเปลี่ยนจุดระบายน้ำไปทั้งที่อื่น ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากท่อระบายน้ำไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาภาพถ่ายคลองระบายน้ำสาธารณะและบริเวณท่อระบายน้ำปรากฏว่า ไม่ได้มีน้ำท่วมขังตลอดเวลา อันสอดคล้องกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ว่า โครงการดังกล่าว มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบนถนนในฤดูฝนเท่านั้น หากไม่มีฝนตกก็ไม่มีน้ำในท่อระบายลงสู่ คลองสาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำต้องย้ายช่วงปลายคลองระบายน้ำ สาธารณะและท่อระบายน้ำดังกล่าว รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ. ๑๑๕/๒๕๖๘)



๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า

ถนนในที่ดินจัดสรรเป็นสาธารณูปโภคซึ่งมีทั้งถนนสายเมนและถนนซอย เมื่อต่อมาได้มีการก่อสร้างเป็นบ้านจัดสรรจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ถนนในหมู่บ้านดังกล่าวจึงตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรร และจะกระทำการใด ๆ ให้ประโยชน์เกี่ยวกับภาระจำยอมในถนนดังกล่าวลดไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ประโยชน์มิได้ และห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินทำนิติกรรมกับบุคคลใดที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ถนนในหมู่บ้าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามข้อ ๑๘ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่งของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แม้ต่อมาประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ตาม แต่มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงให้ถือว่าใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฯ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่เป็นใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ต่อไป ซึ่งมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ยังคงคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้จัดสรรที่ดินได้ดำเนินการตามข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยการทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดในการขยายเขตไฟฟ้าผ่านที่พิพาทไปยังหมู่บ้านอื่น ดังนั้น การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแนวถนนโดยรุดล่าเข้าไปยังถนนในเขตหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าวได้รับความเสียหายที่ต้องเสื่อมความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นการทาล่มละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเป็นผู้ซื้อที่ดินโครงการจัดสรรหมู่บ้าน ม. ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. เป็นผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามโฉนดที่ดินสองแปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต่อมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแนวถนนในหมู่บ้าน ม. เพื่อผ่านเข้าไปยังหมู่บ้าน ท. ตามคำร้องของนาง ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าผ่านที่พิพาทได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับการขยายเขตไฟฟ้าหรือให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

